

Fragenkatalog Versicherungsmaklerprüfung – Fragen aus den Skripten

Teil 2, Versicherungsvertragsrecht Teil 9

- 1.) Erläutern Sie Unterschiede zwischen Versicherungsmakler und Versicherungsagent. Wo finden Sie Rechtsquellen zu den Tätigkeiten der beiden Berufsgruppen?
*Versicherungsagent ist von einem VR damit betraut, für diese Versicherungsverträge zu vermitteln. Sein Handeln wird dem VR zugerechnet → Erfüllungsgehilfe des VR (§ 1313a ABGB) Regelung Versicherungsagent → VersVG §43-48
Versicherungsmakler: Regelung in der Gewerbeordnung §§ 137 ff Gewerbeordnung 1994, Standesregeln für Versicherungsvermittlung und im Maklergesetz (§§26-32 MaklerG). Aus §27 folgt, dass Versicherungsmakler immer als Doppelmakler tätig sind, trotzdem überwiegend die Interessen des Kunden zu wahren haben. Makler arbeitet mit Mehrzahl von VU zusammen. Im Interesse des VN prüft er die Angebote, wählt die besten aus zum Abschluss aus und berät und betreut den Kunden weiter. Er ist daher Erfüllungsgehilfe des VN (1313a ABGB)*
- 2.) Was ist das Besondere an delegierten Verordnungen der EU?
Eine delegierte Verordnung ist ein Rechtsakt der Europäischen Kommission, mit dem sie ermächtigt wird, nicht wesentliche Vorschriften eines EU-Gesetzes (meist einer Verordnung oder Richtlinie) zu ergänzen oder zu ändern.
- 3.) Ein Fahrradhändler möchte zu seinen Fahrrädern Versicherungen anbieten. Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen dafür?
Er kann die Versicherungsvermittlung in Nebentätigkeit ausüben, da die Vermittlung von Fahrradversicherungen eine Ergänzung zur Lieferung der Ware/Erbringung einer Dienstleistung darstellt.
- 4.) Was bedeutet Statusklarheit?
Statusklarheit bedeutet, dass die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung entsprechend der tatsächlichen Beziehung zum VU ausschließlich in der Form Versicherungsagent oder Versicherungsmakler und Berater für Versicherungsangelegenheiten ausgeübt werden darf.
- 5.) Was ist vor der Eintragung ins GISA unbedingt nachzuweisen?
Vor Eintragung ins Register muss eine Haftungsabsicherung lt. § 137 GewO nachgewiesen werden. In der Praxis ist dies für Versicherungsmakler eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.
- 6.) Ein Versicherungsmakler vermittelt für Privatkunden diverse Sachversicherungen. Schäden über € 500.000,- sind so gut wie ausgeschlossen. Reicht es aus, eine Berufshaftpflichtversicherung mit dieser Versicherungssumme abzuschließen?
Lt. §137c Abs 1 BewO muss eine Haftpflichtversicherung eine VS von mind. 1.564610,- /Schadensfall und 2.315.610 für alles Schadensfälle eines Jahres haben.
- 7.) Wo ist der Wünsche- und Bedürfnis-Test geregelt?
*§3 Abs. 1 der Standesregeln
§28 Z1 MaklerG verpflichtet den VM zur Erstellung einer angemessenen Risikoanalyse und eines Deckungskonzeptes*

8.) Wer hat jedenfalls den Kunden zu beraten und wo ist diese Pflicht geregelt?

Versicherungsvermittler haben den Kunden zu beraten. Die wesentlichen Rechtsgrundlagen sind im Maklergesetz §28 und in den Landesregeln §3 geregelt.

9.) Wann hat der Versicherungsmakler spätestens seine Informationspflichten gegenüber dem Versicherungskunden schriftlich zu erfüllen?

Spätestens vor Abschluss eines Vertrages.

10.) Welche Informationen muss der Versicherungsmakler über den Wünsche- und Bedürfnistest hinausgehend beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten beim Kunden erheben?

- *Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden hinsichtlich des konkreten Produkts*
- *Finanzielle Verhältnisse*
- *Fähigkeit Verluste zu tragen*
- *Anlageziele*
- *Risikotoleranz*

11.) Wen treffen die Verpflichtungen hinsichtlich des Produktvertriebs?

Den Vertreter des Produktes (Makler). Erkennt zB ein Makler eine mangelnde Zielmarkteignung eines Produktes oder sieht er nachteilige Auswirkungen auf den Kunden, ist er verpflichtet, den Produkthersteller darüber in Kenntnis zu setzen und ggf. seine Vertriebsstrategie für dieses betreffende Produkt zu ändern.

12.) Wie würden Sie Interessenskonflikte definieren?

Wenn das Absatzinteresse des Vertriebes nicht den Kundeninteressen eines bedürfnisoptimalen Produkt widerspricht.

13.) Welche Schritte sind im Umgang mit Interessenskonflikten zu setzen?

Jeder Versicherungsvermittler hat in Bezug auf Versicherungsprodukte dauerhaft angemessene wirksame organisatorische Maßnahmen zu treffen um zu verhindern, dass Interessenskonflikte den Kundeninteressen schaden (§8 Abs 1 Landesregeln)

14.) Müssen Sie Ihrem Kunden mitteilen, wieviel Sie an Provision für ein bestimmtes Versicherungsprodukt erhalten?

Lt Landesregeln haben Versicherungsvermittler den Kunden gegenüber ungefragt offenzulegen:

- *Die Art der Vergütung*
- *Ob der Versicherungsvermittler im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag*
 - a. *Auf Basis einer Gebühr arbeitet (also direkt vom Kunden bezahlt wird)*
 - b. *Auf Basis einer Provision arbeitet (die Vergütung also in der Prämie enthalten ist)*
 - c. *Auf Basis einer anderen Art der Vergütung arbeitet (Vorteile jeglicher Art)*
 - d. *Auf Basis einer Kombination einer Art der Vergütung ist*

15.) Wie unterscheidet sich die Weiterbildungsverpflichtung von Einzelunternehmern bzw. Personen in Leitungsorganen von der der Mitarbeiter?

Im Gegensatz zu Mitarbeiter müssen Einzelunternehmer und Leitungsorgane von den 15 Weiterbildungsstunden/Jahr mindestens 10 h bei einem unabhängigen Anbieter machen. Für Einzelunternehmer und Leitungsorgane müssen mind. 5 h im Modul 1 und mind. 5 h im Modul 2 absolviert werden.

16.) Bei der Vermittlung von welchen Versicherungsprodukten treffen den Versicherungsmakler Pflichten, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern?

Bei der Vermittlung von Lebensversicherungen und anderen Dienstleistungen mit

Anlagezweck.

17.) Beschreiben Sie die Funktion des Riskmanagements!

- *Risikoidentifikation*
 - *Was könnte schiefgehen?*
 - *Erfassen aller relevanten Risiken (z. B. Marktveränderungen, IT-Ausfälle, rechtliche Risiken).*
- *Risikobewertung / -analyse*
 - *Wie wahrscheinlich ist das Risiko?*
 - *Wie groß wäre der Schaden?*
 - *Priorisierung nach Relevanz.*
- *Risikosteuerung / -bewältigung*
 - *Wie kann man dem Risiko begegnen?*
 - *Risiko vermeiden*
 - *Risiko vermindern*
 - *Risiko übertragen (z. B. Versicherung)*
 - *Risiko akzeptieren*
- *Risikokontrolle und -überwachung*
 - *Haben die Maßnahmen gewirkt?*
 - *Gibt es neue Risiken?*
 - *Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung.*
- *Dokumentation & Kommunikation*
 - *Risiken und Maßnahmen müssen nachvollziehbar dokumentiert und intern kommuniziert werden – besonders für Führungskräfte und Entscheidungsträger.*

18.) Was versteht man unter Risiko?

- *Unsicherheit*
Man weiß nicht mit Sicherheit, ob, wann oder wie ein Ereignis eintritt.
- *Eintrittswahrscheinlichkeit*
Wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmtes Ereignis passiert?
- *Schadensausmaß (Konsequenz)*
Wie groß ist der mögliche Schaden oder die Auswirkung, wenn es eintritt?
- *Subjektive Wahrnehmung*
Risiko wird oft auch individuell unterschiedlich wahrgenommen (z. B. empfinden manche Leute Fliegen als riskanter als Autofahren – obwohl statistisch das Gegenteil zutrifft).

19.) Was sind geschäftliche (spekulative) Risiken?

Es besteht die Möglichkeit von Verlust und Gewinn (Bsp. Investitionsrisiko, Marktrisiko, Spekulation,...)

20.) Was sind reine Risiken?

Es besteht nur die Möglichkeit von Verlusten (Unfall, Elementar wie Feuer, Sturm, Haftpflicht, Einbruch...)

21.) Was gehört zu den Aufgaben eines Riskmanagers?

Die Aufgabe des Risk-managers ist es, Sicherheit zu erhalten, bzw. zu beschaffen, Fehlern und Gefahren auszuweichen, Fehler- und Gefahrenquellen zu erkennen und zu beseitigen. In der Folge für den „Risiko-Betroffenen“ Schutzvorrichtungen zu installieren, und Sicherheitsgüter zu besorgen.

Risikomanagement im weiteren Sinn beinhaltet die Identifikation und den Umgang mit allen Risiken, die aus der unternehmerischen Wirken hervorgehen können und beschränkt sich

daher nicht auf versicherbare Risiken.

22.) Wie wird das Risiko in der Regel gesteuert?

- *Risikoerkennung*
- *Risikobewertung*
- *Sicherheitsgüter-Disposition*

23.) Nennen Sie wichtige Fristen, die der Versicherungsmakler bei der Schadenabwicklung im Auge behalten muss.

- *Fälligkeit der Versicherungsleistung (§11 VerVG)*
- *Verjährungsfristen (§12 VersVG)*
- *Geltendmachung von Invaliditätsleistungen*
- *Frist zur Vorlage von Rechnungen über die Wiederbeschaffung zur Geltendmachung der Differenz zw. Zeitwert und Neuwertleistung in der HH-Versicherung*
- *Frist zum Nachweis, dass die Versicherungsleistung zur Gänze der Wiederherstellung verwendet wird zur Geltendmachung der Differenz zw. Zeit- und Neuwertleistung zB Feuerversicherung Gebäude*

24.) Nennen Sie typische Szenarien, die zu einer Haftung des Maklers führen können.

- *Schlampereien*
- *Kein Best Advice*
- *Konvertierungsfehler*
- *Sonstige Fehler*

25.) Welche Pflichten des § 28 MaklerG sind gegenüber dem Kunden (welche Kunden) abdingbar?

- *Z4 und Z5 nur zum Nachteil des Unternehmers*
- *Z6 und Z7 auch zum Nachteil des Konsumenten*

26.) Versuchen Sie „best advice“ zu definieren!

*„Best Advice“ ist eine **Regel oder Pflicht**, die einen Berater dazu verpflichtet, dem Kunden die **für ihn am besten geeignete Empfehlung** zu geben – auf Grundlage einer **umfassenden Analyse** der Produkte und der individuellen Situation des Kunden.*

27.) Welche Arten von Provisionen kennen Sie? Welche Vorteile und Nachteile haben diese?

- *Gleichbleibende, laufende Provision*
Vorteile: keine anteilige Rückbuchung bei Storno, höhere Prov. Bei Verträgen, die sich nach der Laufzeit automatisch verlängern.
Nachteil: Zinsnachteil
- *Abschlussprovision und verringerte Folgeprovision*
Vorteil: Zinsvorteil
Nachteile: Anteilige Rückbuchung bei frühzeitigem Storno,
- *Einmalprovision (LV, KV)*
- *Zehntelprovision*